



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: RESOL-2018-215-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 13 de Abril de 2018

Referencia: EX-2017-21416545--APN-DDYME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN
ECONÓMICA (CONC. 1515)

VISTO el Expediente EX-2017-21416545- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, notificada en fecha 20 de septiembre de 2017, consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma CENTRAL URBANA S.A. por parte del señor Don Eduardo EURNEKIAN (M.I. N° 4.086.268).

Que la transacción notificada se implementó mediante la compraventa, por parte del señor Don Eduardo EURNEKIAN, de acciones que representaban el NOVENTA Y CUATRO COMA TREINTA Y NUEVE POR CIENTO (94,39 %) del capital social de la firma CENTRAL URBANA S.A., cuyo propietario era el señor Don Federico TOMASEVICH (M.I. N° 25.188.590).

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 15 de septiembre de 2017

Que las partes involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156,

y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 2 de marzo de 2018 correspondiente a la “CONC. 1515” aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma CENTRAL URBANA S.A. por parte del señor Don Eduardo EURNEKIAN, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma CENTRAL URBANA S.A. por parte del señor Don Eduardo EURNEKIAN, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 2 de marzo de 2018 correspondiente a la “CONC. 1515” emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-09238199-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.04.13 17:38:53 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2018-08327332-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 23 de Febrero de 2018

Referencia: Conc. 1515 | Art. 13 (a) Ley N° 25.156

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-21416545—APN-DDYME#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: “CONC. 1515 - EDUARDO EURNEKIAN Y FEDERICO TOMASEVICH S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156.”

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 20 de septiembre de 2017, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación consistente en la adquisición del control exclusivo sobre la firma CENTRAL URBANA S.A. (en adelante, “CUSA”) por parte del Sr. EDUARDO EURNEKIAN.

2. La transacción notificada se implementó mediante la compra —por parte del Sr. EURNEKIAN— de acciones representativas de aproximadamente el 94,39% del capital social de CUSA. El titular de este paquete accionario, en forma previa a la operación, era el Sr. FEDERICO TOMASEVICH.¹

3. En lo que respecta a CUSA, esta sociedad es descripta por las partes notificantes como “... *una sociedad anónima constituida en la República Argentina conforme a la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus normas complementarias y modificatorias, admitida al régimen de oferta pública de acciones por la Comisión Nacional de Valores, encontrándose autorizadas sus acciones para la cotización en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.... [CUSA] tiene por objeto..., la realización de operaciones de inversión en cualquier clase de emprendimiento en el país o en el exterior, por cuenta propia, asociada o vinculada a terceros o por cuenta de terceros... no tiene acciones o derechos en ninguna sociedad o persona jurídica de ninguna clase, bajo ninguna forma o modalidad... [CUSA] sólo tiene una cuenta de inversión (cuenta comitente) por lo que, en sentido estricto, no vende productos ni presta servicios...*”.

4. Por su parte, cabe destacar que el Sr. EDUARDO EURNEKIAN es el controlante exclusivo de CORPORACIÓN AMÉRICA S.A., a través de la cual controla a un numeroso grupo de compañías locales —focalizadas primordialmente en el negocio aeroportuario.

5. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 15 de septiembre de 2017. La operación se notificó el 5 día hábil posterior al del cierre indicado.²

II. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

II.1. Naturaleza de la operación y análisis de los efectos económicos

6. En la Tabla 1 se consignan exclusivamente las compañías involucradas en la operación, junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas.

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
AEROCOMBUSTIBLES ARGENTINOS S.A. (Grupo Comprador)	Comercialización de combustibles y lubricantes de aviación.
AEROPUERTO DE BAHÍA BLANCA S.A. (Grupo Comprador)	Explotación y administración, en forma exclusiva del Aeropuerto "Comandante Espora" de la ciudad de Bahía Blanca.
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. (Grupo Comprador)	Explotación y administración de los aeropuertos integrantes del Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos.
AEROPUERTOS DEL NEUQUEN S.A. (Grupo Comprador)	Explotación y administración, en forma exclusiva, del Aeropuerto Internacional de Neuquén "Presidente Juan Domingo Perón".
CAMINOS DEL PARANÁ S.A. (Grupo Comprador)	Desarrollo y cumplimiento del Contrato de Concesión de Obra Pública correspondiente al Corredor Vial Nacional N° 6.
PRODEN S.A. (Grupo Comprador)	Locación de inmuebles y prestación de servicios profesionales de asesoramiento integral para la organización de empresas como por ejemplo de auditoría interna y gestión administrativa y contable.
SERVICIOS Y TECNOLOGÍA AEROPORTUARIOS S.A. (Grupo Comprador)	(i) Administración y explotación de la Zona Franca de la ciudad de General Pico, Provincia de La Pampa; (ii) Consultoría en distintas áreas relacionadas con los negocios aeroportuarios tales como comunicaciones, administración y finanzas e implementación de <i>software</i> .
TEXELRIO S.A.	Prestación de servicios relacionados con la construcción de caminos y la reparación de parques, aeropuertos,

(Grupo Comprador)	autopistas, estaciones de autobuses, estaciones de servicio, puertos, aeronaves y buques.
CENTRAL URBANA S.A. (Objeto)	Inversión financiera.

Fuente: CNDC en base a información aportadas por las partes en el presente expediente.

7. De las actividades desarrolladas por las empresas involucradas no se evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical que pudieran generar cambios en las condiciones estructurales actuales de los mercados. Por lo tanto, de la operación notificada no caben esperar efectos económicos que impacten negativamente en las condiciones de competencia vigentes.

II.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

8. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

9. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

10. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

11. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

IV. PROCEDIMIENTO

12. El día 20 de septiembre de 2017, las partes notificaron la operación mediante la presentación del Formularios F1 correspondiente.

13. El día 10 de noviembre de 2017, y tras analizar las presentaciones efectuadas, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1, y haciéndoseles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior a su presentación de fecha 9 de noviembre de 2017 y que, hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado, quedaría suspendido dicho plazo. Dicho proveído fue notificado a las partes el 13 de noviembre de 2017.

14. Con fecha 7 de febrero de 2018, las partes cumplieron el último requerimiento realizado por esta Comisión Nacional, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 el día hábil posterior al enunciado.

V. CONCLUSIONES

15. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

16. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma CENTRAL URBANA S.A. por parte del Sr. EDUARDO EURNEKIAN, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. (a) de la Ley N° 25.156.

17. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

La Sra. Vocal Lic. Marina Bidart no suscribe el presente dictamen por encontrarse en uso de licencia.

¹ Las condiciones para la compraventa de las acciones en circulación de CUSA fueron acordadas mediante un instrumentodenominado «Propuesta OTA 001/2017», el cual sería parcialmente modificado por la «Propuesta OTA 002/2017»; es importante poner de resalto que, entre las condiciones estipuladas para el perfeccionamiento de la transacción —dado el carácter de sociedad en régimen de oferta pública de CUSA —, se encontraba el otorgamiento de la autorización por parte del ente regulador pertinente para la realización de una oferta pública de adquisición de acciones («OPA») por aquel porcentaje de acciones que no eran propiedad de FEDERICO TOMASEVICH previo al cierre de la operación (ver «Artículo 2.2 | Condición Previa» del «Anexo A» de la «Propuesta OTA 001/2017»). En esa línea, las partes manifiestan que esta autorización —cuya emisión se encontraba a cargo de la Comisión Nacional de Valores— fue otorgada el día 7 de septiembre de 2017 y notificada al Sr. EDUARDO EURNEKIAN con fecha 8 de septiembre de 2017. En línea con ello, las partes oportunamente estipularon que la «Fecha de Cierre» tendría lugar “... dentro de los 5 días de autorizada la OPA por parte de la CNV.” (ver «Artículo I | Definiciones e Interpretación» del «Anexo A» de la «Propuesta OTA 001/2017»).

² Ver «Anexo I» de la presentación de fecha 22 de noviembre de 2017.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.02.23 12:21:37 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.02.23 16:58:11 -03'00'

Pablo Trevisan
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.02.23 17:02:32 -03'00'

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.02.23 17:03:17 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia